

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 194/2543

นาง เนติภรณ์ เฉลิมพักตร์

นาง อรวรรณ วิรุฬห์เกียรติ

โจทก์

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1750

ป.วิ.พ. มาตรา 249

โจทก์บรรยายฟ้องว่า มีการแบ่งปันที่ดินพิพาทให้โจทก์เข้าครอบครองเป็น
ส่วนสัด เมื่อปี 2533 อันเป็นการอ้างสิทธิในที่ดินพิพาทในฐานะที่เป็นทรัพย์มรดกซึ่ง
โจทก์มีส่วนเป็นเจ้าของ โจทก์หาได้อ้างสิทธิในที่ดินพิพาทด้วยการครอบครองตั้งแต่
ปี 2522 ไม่ ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทมาตั้งแต่ปี 2522 โจทก์มี
สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท จึงเป็นเรื่องนอกเหนือจากคำฟ้องเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้น
ว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์

โจทก์ฟ้องว่า นายซ้ายและนางนิตย ปทะวานิช เป็นสามีภริยากันมีบุตร 6 คน คือโจทก์ จำเลย นายตรี ปทะวานิช นายสรเสริญ ปทะวานิช ร้อยตรีประสาน ปทะวานิช และนางสรวงนภา วงศ์หอมเนียม ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2513 นายซ้ายถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 246 และ 247 ซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของนายซ้าย มีส่วนเป็นของนายตรี 1 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวาเป็นของจำเลย 1 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา และเป็นของโจทก์ 2 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา ต่อมานายตรี โจทก์และจำเลยตกลงแบ่งแยกที่ดิน

กันโดยให้นายตรีไต้ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 247 ผู้เดียวส่วน
ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 246 ให้โจทก์และจำเลยแบ่งกันตาม
ส่วนดังกล่าวซึ่งต่างได้ครอบครองที่ดินตามส่วนได้ของตนแล้วจำเลยเป็นตัวแทน
โจทก์ขอแบ่งแยกที่ดินแปลงนี้ โดยแยกออกเป็นที่ดินของจำเลยตามหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ เลขที่ 1074 ที่ดินที่เหลือตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่
246 จึงเป็นของโจทก์ แต่จำเลยไม่ยอมจดทะเบียนโอนใส่ชื่อโจทก์ในหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ เลขที่ 246ขอให้พิพากษาว่าที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ เลขที่ 246 เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา เป็นของโจทก์ให้จำเลยใน
ฐานะตัวแทนโจทก์จดทะเบียนโอนใส่ชื่อโจทก์ในที่ดินดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามให้
ถือเอาคำพิพากษาแทนการจดทะเบียนของจำเลย

จำเลยให้การว่า มีการแบ่งมรดกของนายซ้ายแล้ว วันที่ 1 มีนาคม 2533 จำเลย
ได้ขอแบ่งที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 246ซึ่งเป็นส่วนแบ่งของ
จำเลยออกเป็น 2 แปลง ในนามของจำเลยเพื่อแบ่งให้บุตรของจำเลย ซึ่งภายหลัง
เมื่อแบ่งแยกเสร็จแล้วที่ดินอีกแปลงหนึ่งมีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา ตาม
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 1074 ส่วนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ เลขที่ 246 เหลือเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวาเมื่อมีการรังวัดแบ่งแยก
เรียบร้อยแล้วในวันที่ 16 มีนาคม 2535 เจ้าหน้าที่ที่ดินให้จำเลยไปจดทะเบียนทำ
นิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งแยกที่ดิน จำเลยไม่สามารถไปดำเนินการเองได้ จึงมอบ
อำนาจให้โจทก์ทำการแทนโดยลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ
ใด ๆ ส่งไปให้โจทก์ แต่โจทก์กลับกรอกข้อความในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวอ้างว่า
จำเลยมอบอำนาจให้โจทก์จดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ เลขที่ 246และจดทะเบียนยกให้โจทก์โดยเสน่หา ซึ่งไม่ตรงกับความเป็น
จริงของจำเลยจำเลยย่อมมีสิทธิที่จะยกเลิกหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวได้ ที่ดิน

ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 246 เป็นของจำเลย ทั้งคดีโจทก์ขาดอายุความมรดกแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า โจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทมาตั้งแต่ปี 2522 โจทก์จึงมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทนั้น เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า มีการแบ่งปันที่ดินพิพาทให้โจทก์เข้าครอบครองเป็นส่วนสัดเมื่อปี 2533 อันเป็นการอ้างสิทธิในที่ดินพิพาทในฐานะที่เป็นทรัพย์มรดกซึ่งโจทก์มีส่วนเป็นเจ้าของ โจทก์หาได้อ้างสิทธิในที่ดินพิพาทด้วยการครอบครองตั้งแต่ปี 2522 ไม่ ฎีกาข้อนี้จึงเป็นเรื่องนอกเหนือจากคำฟ้องเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์-กำพล ภู่อสุตแสง-สุรชาติ บุญศิริพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ